

Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op 'Inhoud'.

Inhoud	>>
1 Wie zijn verzekerd?	>>
2 In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?	>>
3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?	>>
4 Hoe vergoeden wij de schade?	>>
5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?	>>
6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?	>>
7 Wat als ...? Bijzondere situaties	>>
Begrippenlijst	>>

Inhoud

1	Wie zijn verzekerd?	3
2	In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?	4
2.1	In welke landen bent u verzekerd?	4
2.2	Voor hoeveel bent u verzekerd?	4
3	Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?	4
3.1	Dekking SV voor in-/opzittenden	4
3.2	Dekking SV Plus	5
3.3	Welke situaties zijn niet verzekerd?	6
4	Hoe vergoeden wij uw schade?	8
4.1	Schade door lichamelijk letsel	8
4.2	Schade door overlijden	9
4.3	Schade aan spullen	9
4.4	Schade van meer dan 1 verzekerde	9
4.5	Vergoeding door anderen	9
5	Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?	10
5.1	Vaststelling van de schade	10
5.2	Uitbetaling	10
5.3	Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?	10
6	Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?	11
6.1	Uw verplichtingen	11
6.2	Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt	11
7	Wat als ...? Bijzondere situaties	12
7.1	Wat als u tijdelijk een auto te leen krijgt van de garage als uw eigen verzekerde auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt?	12
7.2	Wat als u uw verzekerde auto vervangt door een andere auto?	12
7.3	Wat als u uw verzekerde auto verkoopt?	12
7.4	Wat als u als verzekeringnemer naar een ander (vestigings)adres binnen Nederland verhuist?	12
7.5	Wat als u naar het buitenland verhuist of uitwonend wordt? Of als uw verzekerde auto een buitenlands kenteken krijgt?	12
7.6	Wat als uw verzekerde auto in het buitenland is gestald?	12
7.7	Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?	12
7.8	Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?	13
7.9	Wat als het motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?	13
7.10	Wat als de schade verband houdt met terrorisme?	13
	Begrippenlijst	13

Uw polis en de voorwaarden

Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke dekkingen u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Schade Inzittendenverzekering. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Schade Inzittendenverzekering. En tenslotte gelden de [Algemene voorwaarden](#).

1 Wie zijn verzekerd?

Wie er verzekerd zijn en welke dekking er voor hen geldt hangt af van de dekking die op uw polisblad staat.

In de tabel hieronder geven wij een overzicht. De exacte dekking kunt u vinden in [hoofdstuk 3.1](#) (voor SV voor in-/opzittenden) en in [hoofdstuk 3.2](#) (voor SV Plus).

Dekking op uw polisblad	Dan zijn verzekerd:	Dan is er dekking voor een verkeersongeval:
SV voor in-/opzittenden	de gemachtigde bestuurder en gemachtigde passagiers	met of in de directe nabijheid van de verzekerde auto
SV Plus (alleenstaande)	de gemachtigde bestuurder en gemachtigde passagiers (dat kan ook de persoon zijn die hieronder is genoemd)	met of in de directe nabijheid van de verzekerde auto
	de persoon die de verzekering met ons afsluit en op uw polisblad staat als verzekeringnemer	- met of in de directe nabijheid van andere motorrijtuigen dan de verzekerde auto - als bestuurder of passagier van een fiets - als voetganger - als passagier van een metro, tram of trein
SV Plus (in-/opzittenden en gezin)	de gemachtigde bestuurder en gemachtigde passagiers (dat kunnen ook de personen zijn die hieronder zijn genoemd)	met of in de directe nabijheid van de verzekerde auto
	- de persoon die de verzekering met ons afsluit en op uw polisblad staat als verzekeringnemer; - de personen die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen; - hun minderjarige uitwonende kinderen; - hun meerderjarige ongehuwde kinderen als ze uitwonend zijn omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen. Dat mag ook in het buitenland zijn, zolang ze maar in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven. Met kinderen bedoelen wij eigen kinderen, geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.	- met of in de directe nabijheid van andere motorrijtuigen dan de verzekerde auto - als bestuurder of passagier van een fiets - als voetganger - als passagier van een metro, tram of trein

Met de verzekerde auto bedoelen wij de auto die op uw polisblad staat.

Met de verzekerde auto bedoelen wij de auto die op uw polisblad staat.

Met een verkeersongeval bedoelen wij een gebeurtenis waarbij schade wordt veroorzaakt door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan, slippen of van de weg raken, of door blikseminslag, brand of ontploffing. Bij de gebeurtenis moet minstens één motorrijtuig, metro, tram of trein betrokken zijn.

U en wij

In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds 'u', maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we 'u als verzekeringnemer'. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 'a.s.r.', 'we' of 'wij'.

2 In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 In welke landen bent u verzekerd?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staan. U bent niet verzekerd in de landen die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.

2.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?

U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een verkeersongeval.

Met schade bedoelen wij:

- schade door lichamelijk letsel, of
- schade door overlijden, of
- schade aan spullen.

Met lichamelijk letsel bedoelen wij dat uw gezondheid is aangetast door geweld van buitenaf. Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden door een arts.

Met spullen bedoelen wij de spullen uit uw particuliere huishouding die zich op het moment van het verkeersongeval bevinden in of op het betrokken motorrijtuig, de metro, de tram of de trein, of die u bij u draagt. En die door het verkeersongeval beschadigd raken. Met spullen bedoelen wij niet: geld.

De verzekerde gebeurtenissen staan in de tabellen hieronder genoemd. Voor welke gebeurtenissen u bent verzekerd hangt af van de dekking die op uw polisblad staat:

- SV voor in-/opzittenden ([hoofdstuk 3.1](#));
- SV Plus ([hoofdstuk 3.2](#)).

Let op:

Als op uw polisblad staat dat SV voor in-/opzittenden (zie [hoofdstuk 3.1](#)) is verzekerd, dan moet de verzekerde auto betrokken zijn.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd.

3.1 Dekking SV voor in-/opzittenden

Staat op uw polisblad dat SV voor in-/opzittenden is verzekerd? Dan bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.

U bent ook niet verzekerd in de situaties die zijn beschreven in [hoofdstuk 3.3](#).

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
1. Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer met de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto.	Hebt u tijdens het verkeersongeval geen wettelijk verplichte autogordel om? Dan vergoeden wij 75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. En als u kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat u geen autogordel droeg, vergoeden wij de schade volledig. U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw verzekerde auto en de accessoires en onderdelen die daarbij horen.
2. Verkeersongeval in de directe nabijheid van de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto: - terwijl u instapt of uitstapt; - terwijl u brandstof aan het bijvullen bent; - terwijl u de accu voor de aandrijving aan het opladen bent; - terwijl u een noodreparatie aan de auto uitvoert; - terwijl u medeweggebruikers helpt.	

3.2 Dekking SV Plus

Staat op uw polisblad dat SV Plus is verzekerd? Dan bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.

U bent ook niet verzekerd in de situaties die zijn beschreven in [hoofdstuk 3.3](#).

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
1. Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer met de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto.	Hebt u tijdens het verkeersongeval geen wettelijke verplichte autogordel om of geen wettelijk verplichte helm op? Dan vergoeden wij 75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. En als u kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat u geen autogordel of helm droeg, vergoeden wij de schade volledig. U krijgt geen vergoeding voor schade aan de betrokken motorrijtuigen en de accessoires en onderdelen die daarbij horen.
2. Verkeersongeval in de directe nabijheid van de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto: - terwijl u instapt of uitstapt; - terwijl u brandstof aan het bijvullen bent; - terwijl u de accu voor de aandrijving aan het opladen bent; - terwijl u een noodreparatie aan de auto uitvoert; - terwijl u medeweggebruikers helpt.	
3. Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer met een ander motorrijtuig dan de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van een ander motorrijtuig dan de verzekerde auto. Met motorrijtuig bedoelen wij alle motorrijtuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (W.A.M.). Behalve een fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fiets).	
4. Verkeersongeval in de directe nabijheid van een ander motorrijtuig dan de verzekerde auto	U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van een ander motorrijtuig dan de verzekerde auto: - terwijl u instapt, opstapt, uitstapt of afstapt; - terwijl u brandstof aan het bijvullen bent; - terwijl u de accu voor de aandrijving aan het opladen bent; - terwijl u een noodreparatie uitvoert aan het motorrijtuig; - terwijl u medeweggebruikers helpt.	
5. Verkeersongeval tijdens andere deelname aan het verkeer	U bent verzekerd voor schade die u lijdt: - als bestuurder of passagier van een fiets; - als voetganger; - als passagier van een metro, tram of trein.	

3.3 Welke situaties zijn niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.

Situatie	Uitsluiting
1. Alcohol, geneesmiddelen en drugs	U bent niet verzekerd: - als de bestuurder van het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Dit geldt bijvoorbeeld als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen; - als de bestuurder van het motorrijtuig bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert; - bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder van het motorrijtuig. Met overmatig alcoholgebruik bedoelen wij: - <i>de bestuurder heeft zijn rijbewijs langer dan 5 jaar:</i> - een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger - <i>de bestuurder heeft zijn rijbewijs korter dan 5 jaar of hij bestuurt het motorrijtuig onder wettelijk toezicht:</i> - een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger Is het motorrijtuig een bromfiets? Dan bedoelen wij met overmatig alcoholgebruik: - de bestuurder is 24 jaar of ouder en heeft zijn rijbewijs langer dan 5 jaar: - een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger - de bestuurder is jonger dan 24 jaar, of heeft zijn rijbewijs korter dan 5 jaar, of hij bestuurt de bromfiets onder wettelijk toezicht: - een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.
2. Gebruik: - vervoer van personen - bezorgdiensten - rijles	U bent niet verzekerd als de verzekerde auto wordt gebruikt: - voor vervoer van personen tegen betaling; - voor bezorgdiensten tegen betaling; - als lesauto. U bent wel verzekerd voor een gebruik dat hierboven genoemd wordt als op uw polisblad staat dat dit gebruik is verzekerd.
3. Geen (geldig) rijbewijs	U bent niet verzekerd als de bestuurder van het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs heeft voor het motorrijtuig. U bent wel verzekerd: - als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer dan 1 jaar verlopen zijn; - als de bestuurder minder dan 2 maanden voor de gebeurtenis zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen; - als de bestuurder het motorrijtuig onder toezicht bestuurt. De bestuurder en de toezichthouder moeten zich dan wel houden aan de regels die daarover in de wet staan. En de bestuurder mag de toezichthouder niet betalen; - als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt; - als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.

Situatie	Uitsluiting
4. Geen officiële zitplaats	U bent niet verzekerd als u in of op een voertuig niet op een officiële zitplaats zit. Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade naar verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers. <i>Let op: staat op uw polisblad dat SV Plus is verzekerd? Dan bent u wel verzekerd als u in een bus, metro, tram of trein staat.</i>
5. Geen rijbevoegdheid	U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis: - de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen; - de bestuurder van het motorrijtuig vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd; - het motorrijtuig niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.
6. Geen toestemming voor gebruik	U bent niet verzekerd als u geen toestemming hebt van een bevoegd persoon om het motorrijtuig te gebruiken als bestuurder of als passagier.
7. Kenteken andere motorrijtuig (ook) op uw naam	Overkomt u een verkeersongeval met een ander motorrijtuig dan de verzekerde auto? Dan bent u niet verzekerd als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van het andere motorrijtuig (ook) op uw naam stond.
8. Verhuur of lease	U bent niet verzekerd tijdens het verhuren of leasen van de verzekerde auto aan een ander. Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om de gehuurde auto na afloop van de huurtermijn te kopen. U bent wel verzekerd: - als verzekeringnemer: als u kunt aantonen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt, of - als op uw polisblad staat dat verhuren of leasen van de verzekerde auto aan een ander is verzekerd.
9. Wedstrijden	U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden. U bent wel verzekerd: - als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt; - tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt.

4 Hoe vergoeden wij uw schade?

Hieronder leest u wat wij vergoeden als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Schade door lichamelijk letsel

Kunt u als gevolg van een verkeersongeval uw dagelijkse werkzaamheden niet meer volledig verrichten? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:

- uw verlies van arbeidsvermogen;
- de medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt;
- smartengeld.

Let op:

- Wij houden bij het vaststellen van het verlies aan inkomen geen rekening met inkomen uit het verleden dat fiscaal niet verantwoord is, de zogenaamde zwarte verdiensten.
- Wij houden bij het vaststellen van de verdiencapaciteit wel rekening met uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij verrekenen geen uitkeringen uit een 'vaste lasten AOV'.

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.

Let op:

Wij vergoeden geen kosten die anderen maken. Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht zou hebben op vergoeding van deze kosten als u ze zelf had gemaakt. Bijvoorbeeld de kosten die een ander maakt om u als gewonde naar een arts te vervoeren.

4.2 Schade door overlijden

Komt u te overlijden door het verkeersongeval? Dan vergoeden we het verlies van levensonderhoud waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat u overlijdt.

Met nabestaanden bedoelen wij:

- uw echtgenoot (van wie u niet van tafel en bed gescheiden bent) of uw geregistreerd partner;
- uw minderjarige kinderen;
- de familieleden of aangetrouwde familieleden voor wie u zorgde voor het verkeersongeval. Of voor wie u moest zorgen omdat de rechter dat heeft bepaald;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u zorgde. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat die mensen dat niet zelf kunnen doen;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u de gemeenschappelijke huishouding deed. En die nu extra kosten moeten maken om die huishouding anders te regelen.

Wij vergoeden ook de uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart betaald hebben. Maar alleen als de kosten niet onder een begrafenisverzekering vallen. De kosten moeten wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden persoon.

4.3 Schade aan spullen

Schadevergoeding in natura of in geld

Schade aan uw spullen vergoeden wij in natura of in geld. Als reparatie van de schade mogelijk is, laten wij uw spullen herstellen of vergoeden wij de kosten van herstel van uw spullen. Als herstel van uw spullen even duur is als vervanging van uw spullen of duurder dan vervanging, dan vervangen wij uw spullen. Wij vervangen uw spullen door soortgelijke spullen van dezelfde soort en kwaliteit. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een vergoeding in geld.

Vergoeding van de waarde van de spullen in geld

Wij vergoeden de nieuwwaarde van de spullen.

Zijn uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Of gebruikte u de spullen niet meer, of gebruikte u ze anders dan waarvoor ze bedoeld zijn? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de spullen.

Met nieuwwaarde van de spullen bedoelen wij het bedrag dat nodig is om dezelfde en gelijkwaardige spullen nieuw te kopen.

Met dagwaarde van de spullen bedoelen wij de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor waardevermindering door ouderdom of slijtage.

4.4 Schade van meer dan 1 verzekerde

Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? Per gebeurtenis vergoeden wij voor alle getroffen verzekerden samen maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerde bedrag over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.

4.5 Vergoeding door anderen

Wij vergoeden geen schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had gehad) op een van de volgende manieren:

- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst
- via een wet, een regeling of een voorziening
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of reparateur)

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze 'Na u-bepaling'. Deze bepaling is vooral van belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.

Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere verzekering geldt.

Let op:

- Onder een andere verzekering verstaan wij in dit geval niet de aansprakelijkheidsverzekering van iemand die bij het verkeersongeval betrokken was en op wie u de schade kunt verhalen.
- Hebt u recht op vergoeding volgens een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van een motorrijtuig? En is die verzekering bij ons gesloten? Dan vergoeden wij de schade op die verzekering.
- Krijgt u de schade al geheel of gedeeltelijk vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar) of een andere persoon? Dan kan die instantie of persoon geen beroep doen op deze verzekering.

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

5.1 Vaststelling van de schade

Bij de berekening van de schade door lichamelijk letsel of schade aan spullen gaan we uit van de schade die u zou kunnen verhalen op een persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ook als u in uw situatie niemand aansprakelijk kunt stellen.

Schade door lichamelijk letsel of overlijden

Wij stellen vast hoeveel schade u hebt of hoeveel schade uw nabestaanden hebben. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. Bij lichamelijk letsel kunnen wij ook een arbeidsdeskundige vragen om u te bezoeken.

Die bespreekt met u:

- wat u wel en niet kunt doen binnen uw eigen mogelijkheden;
- of er aanpassingen van uw werk of de werkomstandigheden mogelijk zijn;
- of taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, aangepast of anders verdeeld kunnen worden;
- of u een andere functie kunt krijgen, binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.

U hebt het recht om een belangenbehartiger in te schakelen. Wij vergoeden de kosten hiervan als deze kosten voldoen aan de eisen van de wet (artikel 6:96 BW). Wij vergoeden dan:

- het uurtarief inclusief kantoorkosten tot maximaal 1/900 deel van het 'algemene bezoldigingsmaximum' volgens de Wet normering topinkomens, en
- de BTW die hierover verschuldigd is.

Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal 10% van het door ons vastgestelde schadebedrag.

Schade aan spullen

Wij stellen vast hoeveel schade u hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. U kunt ook een eigen deskundige kiezen die de schade namens u vaststelt, maar alleen als daar een redelijke aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het schadebedrag dat onze deskundige heeft vastgesteld. Informeer ons voordat u een eigen deskundige inschakelt.

Worden deze twee deskundigen het niet eens over het schadebedrag? Dan stelt een derde deskundige de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. De derde deskundige blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en onze deskundige gedaan hebben.

Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die niet met de schadevaststelling te maken hebben, bijvoorbeeld kosten die uw eigen deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er sprake is van een vergoedingsplicht volgens de wet.

5.2 Uitbetaling

Als wij hebben besloten dat u schadevergoeding krijgt, dan betalen wij de vergoeding zo snel mogelijk uit. Betalen wij het schadebedrag niet binnen 30 dagen nadat we alle gegevens ontvangen hebben om de schade te kunnen beoordelen? Dan hebt u vanaf dat moment recht op wettelijke rente.

Voorschot

Kan de omvang van de schade nog niet helemaal worden vastgesteld? Dan krijgt u van ons een voorschot voor het gedeelte van de schade dat al wel vaststaat.

5.3 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?

Zodra wij uw verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:

- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen uw verzoek om schadevergoeding af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u niet meer op ons standpunt terugkomen.

6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven

U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken. Bij het afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. Verandert er iets tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo nodig aan.

Schade melden

U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding. Bij een melding na 36 maanden hebt u geen recht meer op schadevergoeding.

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding en zo ja: op welk bedrag. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken. Als u overlijdt geldt dit voor uw erfgenamen of nabestaanden.

Medewerking verlenen

Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:

- U volgt aanwijzingen van ons of onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
- U machtigt artsen en medisch adviseurs om de benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze medisch adviseur.
- U laat zich direct behandelen door een arts. U doet wat u kunt om uw herstel te bevorderen. En u doet niets wat uw herstel kan vertragen.
- U laat zich zo nodig onderzoeken en/of keuren door een onafhankelijke arts die onze medisch adviseur aanwijst.
- U werkt eraan mee om aan het werk te blijven zoveel als dat binnen uw mogelijkheden ligt. Bijvoorbeeld door het accepteren van:
 - een aanpassing van het werk of de werkomstandigheden, of
 - een aanpassing of een andere verdeling van taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, of
 - een andere functie binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.
- U laat het ons zo snel mogelijk schriftelijk weten als u hersteld bent of niet meer onder doktersbehandeling staat.
- U laat zich zo nodig onderzoeken door een onafhankelijke arts die onze medisch adviseur aanwijst.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u naar het buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw verzoek om een uitkering.

Wijzigingen doorgeven

U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. Wanneer dat is leest u in [hoofdstuk 7 'Wat als ...? Bijzondere situaties'](#).

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan vergoeden wij uw schade niet.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

7 Wat als ...? Bijzondere situaties

7.1 Wat als u tijdelijk een auto te leen krijgt van de garage als uw eigen verzekerde auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt?

Deze verzekering geldt ook voor een auto die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen verzekerde auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt. Wij zien dan de geleende auto tijdelijk als de verzekerde auto. Zodra u de geleende auto weer inlevert, zien wij de geleende auto niet meer als de verzekerde auto. Zodra uw verzekering eindigt bent u niet meer verzekerd, ook niet bij gebruik van de geleende auto.

Let op:

Dit geldt alleen:

- als er door de garage geen verzekering voor schade van de inzittenden voor die auto is afgesloten, of
- als de schade niet gedekt is op de eigen verzekering voor schade van de inzittenden van de garage.

Wij handelen de schade af volgens úw verzekering.

7.2 Wat als u uw verzekerde auto vervangt door een andere auto?

- Dan moet u dat binnen 8 dagen aan ons melden.
- Daarna kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij een voorstel doen om de verzekering voort te zetten, kunt u ons binnen 30 dagen laten weten of u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt dan op de datum die u in uw opzegbrief noemt.
- Informeert u ons niet binnen de 8 dagen over de verandering? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering en de schadevergoeding:
 - *Gevolgen voor uw verzekering*
 - De verzekering eindigt automatisch 30 dagen na de dag waarop de verandering heeft plaatsgevonden. Maar zouden wij de verzekering voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan beëindigen wij de verzekering niet en loopt de verzekering gewoon door.
 - *Gevolgen voor uw schadevergoeding*
 - Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van de verandering op de hoogte waren? Dan vergoeden wij de schade op basis van die andere voorwaarden. En we vergoeden een schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere premie.
 - Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan vergoeden we de schade niet.

7.3 Wat als u uw verzekerde auto verkoopt?

Verkoopt u de verzekerde auto en eindigt uw verzekering daarom tussentijds? Dan moet u dit binnen 8 dagen aan ons melden. Wij betalen dan de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

7.4 Wat als u als verzekeringnemer naar een ander (vestigings)adres binnen Nederland verhuist?

Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden.

7.5 Wat als u naar het buitenland verhuist of uitwonend wordt? Of als uw verzekerde auto een buitenlands kenteken krijgt?

- Dan moet u ons dat zo snel mogelijk melden.
- De verzekering eindigt direct zodra u als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist. De verzekering eindigt voor alle verzekerden.
- De verzekering eindigt op de jaarlijkse verlengingsdatum van deze Schade Inzittendenverzekering zodra u als verzekerde uitwonend wordt of in het buitenland gaat wonen. De verzekering blijft geldig:
 - als u een meeverzekerd kind bent, en
 - als u uitwonend bent vanwege een stage of het volgen van dagonderwijs, en
 - als u in het Nederlandse bevolkingsregister blijft ingeschreven.
- De verzekering eindigt direct zodra uw verzekerde auto een buitenlands kenteken heeft.

7.6 Wat als uw verzekerde auto in het buitenland is gestald?

De verzekering eindigt op het moment dat uw verzekerde auto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de auto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering.

7.7 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?

Als u overlijdt, eindigt de verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten uw overlijden zo snel mogelijk aan ons melden. Maar uiterlijk binnen 30 dagen.

7.8 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzet of roekeloosheid van u, de gemachtigde bestuurder, of de gemachtigde passagier van het motorrijtuig. Of voor schade waaraan u, de gemachtigde bestuurder of de gemachtigde passagier in ernstige mate schuldig bent/is. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. Ook als u, de gemachtigde bestuurder of de gemachtigde passagier zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid of schuld. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg van zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen vergoeding.

7.9 Wat als het motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?

U bent niet verzekerd als het motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten. Meer hierover leest u in de Algemene voorwaarden. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

7.10 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?

Is de schade volgens deze voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de schade vergoed volgens het 'Clausuleblad terrorismedekking' bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is gedeponneerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzeker.nl.

Begrippenlijst

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.

Kinderen: eigen kinderen, geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Lichamelijk letsel: uw gezondheid is aangetast door geweld van buitenaf. Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden door een arts.

Motorrijtuig: alle motorrijtuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (W.A.M.). Behalve een fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fiets).

Nabestaanden:

- uw echtgenoot (van wie u niet van tafel en bed gescheiden bent) of uw geregistreerd partner;
- uw minderjarige kinderen;
- de familieleden of aangetrouwde familieleden voor wie u zorgde voor het verkeersongeval. Of voor wie u moest zorgen omdat de rechter dat heeft bepaald;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u zorgde. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat die mensen dat niet zelf kunnen doen;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u de gemeenschappelijke huishouding deed. En die nu extra kosten moeten maken om die huishouding anders te regelen.

Schade:

- schade door lichamelijk letsel, of
- schade door overlijden, of
- schade aan spullen.

Spullen: de spullen uit uw particuliere huishouding die zich op het moment van het verkeersongeval bevinden in of op het betrokken motorrijtuig, de metro, de tram of de trein, of die u bij u draagt. En die door het verkeersongeval beschadigd raken. Met spullen bedoelen wij niet: geld.

Verkeersongeval: een gebeurtenis waarbij schade wordt veroorzaakt door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan, slippen of van de weg raken, of door blikseminslag, brand of ontploffing. Bij de gebeurtenis moet minstens één motorrijtuig, metro, tram of trein betrokken zijn.

Verzekerde auto: de auto die op uw polisblad staat.